



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/206/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
מר ארז שטיינברג

תובעת: נציגות הבית המשותף מרח' השבעה 22, נתניה

באמצעות ב"כ: עו"ד גלעד ישעיהו

- נ ג ד -

נתבעת: דוקאן לואיז

באמצעות ב"כ: עו"ד אורן בן

פסק דין

לפניי תביעה כספית שהגישה התובעת נגד הנתבעת לתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות ביצוע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף בסך של 41,960 ש"ח.

העובדות וההליך

1. עסקינן בבית משותף שנמצא ברח' השבעה 22, נתניה, וידוע כגוש 8259, חלקה 149. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין ועל ניהולו חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 6.11.1986 (להלן: "**הבית המשותף**").
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). הנתבעת, גב' דוקאן לואיז (להלן: "**הנתבעת**"), רשומה כבעלים של דירה הנמצאת בקומה הראשונה וידועה כתת חלקה 4 (להלן: "**הדירה**").
3. לטענת הנציגות, בתמצית, מצבו של הרכוש המשותף בבית היה ירוד מה שחייב ביצוע עבודות לצורך שמירה על החזקתו התקינה. בהתאם, החליטה ביום 24.5.2018 האסיפה הכללית של הבית המשותף לבצע שיפוץ כללי. הנציגות פנתה למספר קבלנים לצורך קבלת הצעות לביצוע העבודות. לאחר שהתקבלו ההצעות התקשרה הנציגות ביום 15.8.2018 בחוזה עם קבלן השיפוץ, בתמורה לסך של 708,565 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. לצורך מימון העבודות, הסתייעה הנציגות בחברה העירונית לפיתוח נתניה (להלן: "חל"ת"), שהעמידה הלוואה לנציגות באמצעות העברת סך של 30,000 ש"ח לכל דירה (לרבות עבור דירות שאינן משלמות) ישירות לקבלן השיפוץ כמימון ביניים עד שבעלי הדירות ישיבו כספים אלו לידיה של חל"ת בתנאי החזר נוחים. את יתרת הסכום חויבו בעלי הדירות לשלם ישירות לקבלן השיפוצים. הנציגות הדגישה כי כל בעלי הדירות שילמו את חלקם בהוצאות השיפוץ, פרט לנתבעת, שסירבה לשאת בחלקה. עבודות השיפוץ החלו ביום 17.1.2019 והסתיימו בחודש אוגוסט של אותה שנה.
5. להגנתה, טוענת הנתבעת, בתמצית, כי חתמה על הסכם לרכישת הדירה ביום 14.2.2018 ומשכך לא היתה בעלת הדירה במועד שבו הוכן כתב הכמויות לביצוע עבודות השיפוץ בחודש ינואר 2018. מועד זה הוא, לגישת הנתבעת, המועד הרלוונטי המאוחר ביותר להתגבשות העילה. לטענת התובעת, ההחלטה על שיפוץ הבית התקבלה לפני חודש ינואר 2018 ולפיכך, החיוב בהוצאות השיפוץ חל על הבעלים הקודמים של הדירה, משפחת בשירי, שמכרו לנתבעת את הדירה. מכאן, שיש להורות על סילוקה של התביעה נגדה בהיעדר יריבות. הנתבעת אף הגישה תביעה כספית נגד משפחת בשירי בבית משפט השלום בנתניה, לחייבם לשלם לה את חלקה בהוצאות השיפוץ (תא"מ 19-11-67001). (במאמר מוסגר אציין כי בירורה של תביעה זו, עוכב עד להכרעה בהליך זה, ר' בהודעת עדכון מטעם התובעת מיום 6.4.2020).
6. עוד נטען כי מדובר בשיפוץ מקיף בהיקף כספי גבוה במיוחד, ובהוצאה חריגה ואף "קיצונית", ללא שהוצגו ראיות המצביעות על נחיצות העבודות לצורך תחזוקה. משכך, החלטה על ביצוע עבודות מעין אלה, מחייבת, לשיטת הנתבעת, את אישור והסכמת כל הדיירים. נוסף לכך נטען כי, הנציגות לא הוכיחה כי ניתנה הלוואה לביצוע שיפוץ ומשכך לא קמה חובה מצד הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות אלה. הנתבעת הלינה על ראיות התובעת, על הסתירות בגרסות העדים שניהנו בנציגות, ועל חוסר תום הלב בהגשת התביעה נגד הנתבעת דווקא ולא נגד משפחת בשירי, באופן המצדיק את דחיית התביעה נגדה.
7. בתיק הוגשו ראיות הצדדים ונשמעו עדיהם. כן הוגשו סיכומי הצדדים, שאת תמציתם סקרתי לעיל, ועתה נותר להכריע בתביעה. יש לציין כי התביעה הוגשה במקור נגד נתבעת נוספת, גב' סררו שונטל תמר, שהסדירה את חובה לנציגות לאחר שניתן נגדה פסק דין בהיעדר הגנה (ר' החלטה מיום 2.9.2020). משכך, נותרה התביעה אפוא נגד הנתבעת בלבד.
8. לאור מינויה לשיפוט של כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

9. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את מכלול הטענות והראיות מצאתי לקבל את תביעת הנציגות במלואה, כפי שיפורט וינומק להלן.

מהו המועד הקובע לגביית הוצאות ועד הבית?

10. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כי החובה להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הבית המשותף מוטלת על בעל דירה.

11. אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת היא בעלת הדירה הרשומה בפנקסי המקרקעין, אלא שהצדדים חלוקים, בין היתר, סביב סוגיית המועד שבו התגבש חיובה של הנתבעת (אם בכלל) ביחס להוצאות השיפוץ שנערך בבית המשותף. לטענת הנתבעת, כלל לא היתה בעלת הדירה במועד הרלוונטי.

12. בסקירה שאציג להלן, אראה את הסדר הכרונולוגי של האירועים כעולה מהמסמכים בתיק, ולאחריה אבחן את טענת הנתבעת:

א. חוזה המכר למכירת הדירה בין הבעלים הקודם של הדירה, משפחת בשירי, לנתבעת נחתם ביום 14.2.2018 (תצהיר דוקאן פסקה 13, ת'2).

ב. החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות על ביצוע העבודות לתחזוקת הרכוש המשותף נשוא תובענה זו התקבלה ביום 24.5.2018 (נספח א' לתצהיר שוורץ).

ג. ההסכם עם הקבלן לביצוע העבודות נחתם ביום 15.8.2018 (ר' נספח ב' לכתב התביעה), לאחר שהנציגות קיבלה הצעות ממספר קבלנים (דו"ח הצעות, נספח ב' לתצהיר שוורץ).

ד. עבודות השיפוץ החלו בפועל ביום 17.1.2019 (נספח ג' לתצהיר שוורץ) והסתיימו ביום 17.8.2019 (ר' סעיף 5 לתצהיר שוורץ).

13. הנתבעת מקדישה חלק ניכר מסיכומיה, בניסיון למקם בציר הזמן את מועד היווצרות העילה במועד מוקדם יותר למועד שבו רכשה את הדירה, בין אם מדובר במועד שבו הוכן כתב הכמויות על ידי המהנדס הר טוב, בחודש ינואר 2018, או למועד שבו נפתח תיק השיפוץ בחל"ת שקדם, כפי הנראה, להכנת כתב הכמויות. עוד טוענת הנתבעת בסיכומיה כי החלטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/206/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אסיפת הדיירים הנושאת את התאריך 24.5.2018 אינה נושאת את התאריך הנכון וכי בפועל החלטת אסיפת הדיירים התקבלה במועד כלשהו בשנת 2017.

14. איני סבור כי הצדק עם הנתבעת בנקודה זו. ואסביר. הגם שכעולה מחומר הראיות, אכן, במועד שקדם לחתימת הנתבעת על החוזה לרכישת הדירה, נכנסה נציגות הבית המשותף לתהליך **עקרוני וראשוני** של תכנון שיפוץ הבית ובתוך כך, פתחה תיק שיפוץ בחל"ת שלאחריו הוכן כתב כמויות לביצוע העבודות, והגם שייתכן כי **מחשבות ראשוניות**, **רעיונות** או **"סתם דיבורים"** לא מחייבים על שיפוץ הבניין (ר' למשל עדותו של מר זבולונב שורות 14-16 בעמ' 2, שורות 8-9 בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 4.7.2021 וכן עדותה של שורץ שורות 31-32, בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 13.9.2020) עלו על ידי דיירי הבית כבר בשנת 2013, הרי שהמסמכים המשפטיים **המחייבים** לביצוע עבודות השיפוץ, קרי החלטת אסיפת הדיירים, וחווה השיפוץ שחתמה הנציגות מול הקבלן, נערכו ונחתמו **במועד מאוחר יותר** לחתימת חוזה הרכישה של הדירה.

15. כעולה מעדותו של מר תומר קרני, מטעם חברת חל"ת (ר' שורות 2-34 בעמ' 2, שורות 8-22 בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 12.4.2021), פתיחת תיק השיפוץ בחל"ת והכנת כתב הכמויות, הן שלבים ראשוניים ומקדמיים בתהליך השיפוץ, והם אינם מצביעים על תחילת עבודות השיפוץ. מר קרני העיד כי רק לאחר הכנת כתב הכמויות, מתקבלת החלטה של הנציגות ביחס למסד עובדתי ברור הכולל רשימת עבודות ועלויות מוערכות בהתאם לכתב הכמויות, כשבהמשך התהליך מתקבלות הצעות מחיר של הקבלנים ונבחר קבלן השיפוץ שיבצע בפועל את העבודות (ר' שורות 31-34 בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 12.4.2021).

16. אשר להחלטת האסיפה הכללית של דיירי הבית, כפי שהעידה גב' שורץ (שורות 6-7, 13-14 בעמ' 6 לפרוטוקול מיום 13.9.2020) הנציגות הביאה בפני אסיפת הדיירים את כתב הכמויות להחלטתה, והחלטה על ביצוע השיפוץ נתקבלה בחודש מאי 2018 (נספח א' לתצהיר שורץ). אומנם, הנתבעת בסיכומיה טוענת כי החלטת אסיפת הדיירים הנושאת את התאריך 24.5.2018 נערכה, למעשה, בתאריך מוקדם יותר, אך טענות מעין אלו השקולות לטענות בדבר זיוף מסמך, טענות רמת הוכחה גבוהה ביותר, ובכל הכבוד לנתבעת, לא עלה בידה להציג ראיות ישירות חד-משמעיות ומספקות להוכחת טענתה זו, גם בשים לב לעדותה של שורץ התומכת בתאריך הנקוב במסמך. בהקשר זה, הנתבעת נסמכת בעיקר על עדותו של המהנדס הר טוב (ר' סעי' 6 לסיכומים). ברם, מעיון בפרוטוקול עולה כי, העד הר טוב לא נשאל בצורה ישירה וספציפית, האם ראה את החלטת אסיפת הדיירים הנושאת את התאריך 24.5.2018 במועד שקדם להכנת כתב הכמויות והשיב על כך בחיוב, אלא ציין באופן כללי כי ראה מסמך "כתב מינוי והרשאה" טרם הכנת כתב הכמויות (שורות 25-27 לפרוטוקול מיום 12.4.2021).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטעמי, בין תשובה זו של הר טוב לבין הוכחת טענה בדבר זיוף מסמך המרחק רב מאד, שכן לא ניתן להסיק ממנה כי התאריך על גבי המסמך הספציפי (נספח א' לתצהיר שוורץ) אינו נכון. מה עוד, שלאור הצגת תהליך העבודה מול חל"ת, נראה הרבה יותר סביר בעיני כי ההחלטה הסופית על שיפוץ הבית, ובהמשך בחירת קבלן וחתימת חוזה מחייב מולו, במובחן ממסמכים ראשוניים הנדרשים "להתנעת" התהליך (ור' בהקשר זה את עדותו של תומר קרני שורות 17-28 בעמ' 1, וכן שורות 8-23 בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 12.4.2021), נתקבלו ונערכו במועד מאוחר לקבלת אמדן כתב הכמויות. לטעמי, בירור ראשוני שערכה נציגות הבית הכולל בחינת מהלך של שיפוץ הבית ועלויותיו, שממנו ניתן לסגת בעל עת, אינו שקול להחלטה סופית על שיפוץ הבית וחתימת חוזה מחייב אל מול קבלן השיפוץ. בנסיבות אלו, ובמכלול השיקולים, הטענות בדבר אי דיוקים, סתירות ואי הגשת מסמכי מקור, שלא נעלמו מעיני, אינן פוגעות בבסיס התשתית העובדתית שהעמידה הנציגות.

17. כמו כן, הנתבעת אינה מכחישה שההסכם עם קבלן השיפוץ נחתם ביום 15.8.2018, כחצי שנה לאחר שחתמה על החוזה לרכישת הדירה, וכשלושה חודשים לאחר החלטת אסיפת הדיירים, אלא שלגישתה מועד זה, כאמור, אינו המועד הרלוונטי. כאמור לעיל, אני סבור שהמועד שבו נוצרה החובה לשאת בתשלומים בגין הוצאות השיפוץ הוא לאחר המועד שבו חתמה הנתבעת על החוזה לרכישת הדירה.

18. חיזוק למסקנתי זו אני מוצא מעיון בנוסח המלא של חוזה המכר שבין הנתבעת לבין משפחת בשירי מיום 14.2.2018 (הוגש במסגרת ישיבת ההוכחות מיום 12.4.2021 וסומן ת'2), שבו נרשם בצורה מפורשת כך (ר' סעיף 7 ט') –

"מוסכם בזאת בין הצדדים כי, תשלומים בגין שיפוצים כלליים שנועדו לשפץ ו/או לשפר את חזית הבניין ו/או את הרכוש המשותף שיעשו ברכוש המשותף החל מיום חתימת הצדדים על הסכם זה ביוזמת וועד הבית המשותף ו/או ביוזמת האסיפה הכללית של הבית המשותף על ידי החלטה רשמית וכדין ישאו הקונים בלבד (הדגשות אינן במקור – א.ש.)"

19. בחקירתה הנגדית אישרה הנתבעת כי מסמך זה הוא החוזה לרכישת הדירה וכי חתימתה מופיעה על גביו (ר' שורה 33 בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 12.4.2021). כמו כן, אפנה לסעיף 12 יב לחוזה המכר, שם נכתב כך –

"החוזה תורגם לקונה בצרפתית על ידי המתווך אמיל ווקנין ברמת שפת אם והיא חותמת על החוזה מרצונה החופשי לאחר שהבינה אותו" (הדגשה אינה במקור – א.ש.).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. בהתאם להוראת סעיף 7 ט' לחוזה המכר עולה כי הנתבעת ידעה והבינה כי מתוכנן וצפוי להתבצע שיפוץ בבית המשותף, וכי התחייבה, לכאורה, כלפי מוכר הדירה כי תישא בעלויות כל שיפוץ שייעשה ברכוש המשותף החל ביום החתימה על חוזה המכר, דהיינו, החל ביום 14.2.2018. בחקירתה הנגדית, אישרה הנתבעת כי ידעה על השיפוץ המתוכנן אך ציינה כי נודע לה על השיפוצים רק ביום החתימה על חוזה המכר ולא לפני (ר' שורות 38-40 בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 12.4.2021).

21. הנה, אף על פי שהנתבעת ידעה על אודות העבודות המתוכננות, גם אם רק ביום החתימה על חוזה המכר, היא לא מצאה לנכון לכלול הוראה המטילה הוצאות אלו על המוכר. נהפוך הוא. על פי פשוטו של מקרא, מהוראת סעיף 7 ט' עולה, על פני הדברים, כי הנתבעת נטלה על עצמה את הוצאות השיפוץ הצפויים, מתוך הבנה ומודעות מלאה. לא נעלמה מעיני טענת הנתבעת כי סעיף זה עוסק בחיוב עתידי, אך מצופה היה מהנתבעת, כצד סביר לחוזה, לכל הפחות, לכלול הוראה בחוזה המכר המבחינה בלשון ברורה, בין עלויות בגין שיפוץ עד למועד החתימה - שיחולו על המוכר, לבין עלויות בגין שיפוץ לאחר מועד החתימה - שיחולו על הקונה. הדבר לא נעשה.

22. בנסיבות שבהן, הנתבעת טוענת כי יש להחיל את החיוב על מי שמכר לה את הדירה, עליה הנטל להוכיח מדוע יושת חיוב זה דווקא על המוכר. לטעמי, לא זו בלבד שהנתבעת לא הרימה את נטל ההוכחה להראות כי בינה ובין מוכר הדירה קיים הסדר המעביר את החיוב על כתפיו, אלא שהיה ביניהם, לכאורה, והדברים נכתבים בזהירות המתבקשת, הסדר הפוך. משכך, נראה כי גם בראייתה של הנתבעת עצמה קמה לה החובה לשאת בתשלום עבור הוצאות השיפוץ מהמועד שבו נחתם החוזה לרכישת הדירה.

23. אלא שגם לו הייתי מקבל את טענת הנתבעת – ולא כך הוא – הרי שטענת הנתבעת דינה להידחות. שכן, בהתאם לפסיקה ממילא רוכש דירה בבית משותף בא לכל דבר בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה (ר' למשל ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3) 309 (1981); המפקח על המקרקעין (פתח תקוה) 55/21 נציגות הבית המשותף – רח' מנחם בגין 62, פ"ת נ' נחום יוסף, בפסקה 109 (נבו, 18.8.2022); המפקח על המקרקעין (חולון) 273/20 קיפניס חתונה נ' לכצ'קוב ז'נה, בפסקה 34 (נבו, 25.5.2022).

24. אציין כי לא מצאתי ממש בטענה כי המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך להידרש להוראות הסכם המכר, שכן המפקח רשאי לדון בגררא בשאלה שהכרעתה נדרשת לביורר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העניין שלפניו [[ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (04.10.2009) ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)].

25. אעיר עוד בהקשר זה, כי קביעתי לעיל, מתוחמת לסכסוך שנדון לפניי, ואין בה כדי לפגוע בטענות הנתבעת בהליך בינה לבין משפחת בשירי המתנהל בבית המשפט השלום.

האם השיפוט הוא בגדר החזקה תקינה או השבחה?

26. נקודת מחלוקת נוספת בין הצדדים היא האם השיפוט שבוצע בבית המשותף הוא בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף או "השבחה". תחילה אציג את המסגרת הנורמטיבית החלה, ובהמשך אישש את הדין החל על עובדות המקרה כפי שהוכחו במסגרת ההליך דנן.

27. חובת ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, המורה כדלקמן –

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"

28. סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף, שכן בנושאים הרלוונטיים לתביעה התקנון המוסכם שותק, קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

29. מצירופם של שני סעיפי חוק אלו, עולה כי, החלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו, החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תתקבל ברוב דעות, ותחייב גם בעל דירה שלא הסכים לה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. מהו, אפוא, פירוש המונח "החזקה תקינה"? הגישה הנוהגת היום בפסיקה מרחיבה את פרשנות המונח "החזקה תקינה" ובוחרת אותו על פי תנאי המקום והזמן. בפסק הדין **בעניין צודלר** (רע"א 7112/93 **צודלר נ' יוסף שרה**, פ"ד מח(5), 550) המצוטט ברבים מפסקי הדין העוסקים בסוגיה זו, נקבע כך –

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עמדת אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת...הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת...השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירושו של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטויי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום –קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת, כן יהיה אותו בית..."

31. פסיקת בתי המשפט המחוזיים, הכירה באפשרות להוסיף ולכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף, תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו באופן שהללו ייחשבו בבחינת "החזקה תקינה". ר' לעניין זה פסק הדין **בעניין וינברגר** (ע"א (י-ם) 4329/03 **עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים**, נב' 23.3.2004), באותו מקרה נקבע כי -

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר ננועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד... סבור אני, כי אכן רק מבקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת החזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באות אסיפה כללית".

ור' גם את פסק הדין **בעניין פלקון** (ע"א (ת"א) 2329-03 **חנה פלקון נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 10, הרצליה** (נב', 1.4.2004).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. בחוות דעתו של המהנדס יהונתן הר טוב שהוגשה מטעם הנציגות, צוין ביחס למצבו של הבית, טרם השיפוץ, ביום הכנת כתב הכמויות, כדלקמן – **"טיח מתפורר, טיח ישן וסדוק בכל מעטפת הבנין, סורגים ומעקות עם חלודה, בטון פגום ומסוכן עם קורוזיה מתקדמת, אבן בחזית מסוכנת ורופפת, פרטי נגרות ומסגרות לא מטופלים"**. (ור' גם עדותו של המהנדס הר טוב בפרוטוקול מיום 12.4.2021, שורות 30-47 בעמ' 5). כעולה בבירור מהפרוטוקול, עדותו של המהנדס לא נסתרה בחקירה, והמהנדס הר טוב דבק בגרסתו כי העבודות המפורטות בכתב הכמויות הן לדידו בגדר "תחזוקה שוטפת".

33. בהקשר זה אציין כי, לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת בסיכומיה כי מאחר שהנתבעת זימנה את המומחה לעדות אי אפשר היה לחקור אותו בחקירה נגדית אלא בחקירה ראשית, ולפיכך עניין זה פועל לחובת התובעת. עיון בפרוטוקול ישיבת ההוכחות מעלה כי, ב"כ הנתבעת שאל את המהנדס הר טוב בחקירה שאלות נוקבות, עימת אותו עם מסמכים שונים וביקש את התייחסותו אליהם, והכול ללא כל מגבלה על השאלות ששאל.

34. נוסף לכך, מצאתי להפנות לעדותה של גב' שוורץ מטעם הנציגות בקשר עם מצבו של הבניין טרם השיפוץ (שורות 36-42 בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 13.9.2020): **"מה שקרה שיש אבנים ירושלמיות בחזית הבניין, בחורף לפני השיפוץ הן החלו ליפול, יש גם חוסר של אבנים, מדרגות היו שבורות, המעקה חלונות שבורים, אי אפשר היה, פתאום המסגרת של החלון היה רעוע היה מעץ וסופה חזקה פשוט הפילה את הזכוכיות, אנחנו גרים ליד הים, מקביל לז'בוטינסקי, סופה חזקה וחלונות התנפצו לנו, האבנים בחזית נפלו, קומה 6-7 אבן גדולה נופל על מישהו ואני לא מקנאה בו, אני לא מקנה אם מישהו יעלה במדרגות כי הן שבורות או ירידה למקלט, המדרגות שבורות"**. עדות זו לא נסתרה בחקירה הנגדית, היא מתיישבת עם חוות דעת המהנדס הר טוב ביחס למצבו של הבית המשותף טרם השיפוץ ולפיכך מצאתי לקבל את גרסת התובעת ביחס לנחיצות השיפוץ.

35. לתיק הוגש כתב כמויות (נ' - 1), שבו פורטו העבודות הנדרשות לצורך ביצוע שיפוץ הבית המשותף. עיינתי בכתב הכמויות, ולא מצאתי בו אינדיקציות לעבודות שהן בגדר השבחה, חלק ניכר מהפריטים המצוינים כוללים תיקוני בטון, עבודות טיח, תיקוני צבע, החלפת מעקים, איטום, ריצוף וחיפוי קירות. בהקשר זה אוסיף ואציין כי טענות הנתבעת כי אין בעבודות אלה משום החזקה תקינה של הרכוש המשותף נטענו בצורה כללית למדי ולא הוכחו במידה מספקת. על הנתבעת הנטל להוכיח את טענתה, ולפרט במדויק אילו עבודות הן, לשיטתה, בגדר "השבחה", ובהמשך ההליך להוכיח את טענותיה בראיות מתאימות, לרבות, באמצעות הגשת חוות דעת מומחה נגדית, שתפרט מדוע עבודה פלונית או פרט אלמוני המופיע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בכתב הכמויות הוא בגדר השבחת הרכוש המשותף. הנתבעת, הניחה את הנטען על ידה, נמנעה מהצגת ראיות בעניין זה, ולפיכך הדבר פועל לחובתה.

36. כמו כן, העובדה כי עסקינן בשיפוץ נרחב ובעלות לא מבוטלת אין בה כדי להעיד, מיניה וביה, כי מדובר בהשבחת הרכוש המשותף. אבהיר כי טענות מסוג זה, טענות הוכחה קונקרטית ומפורטת ואין די בטענות כלליות לעניין גובהו של עלות השיפוץ כדי להוכיח "השבחה".

37. אשוב ואדגיש כי בענייננו, כל בעלי הדירות (פרט לנתבעת), הסכימו לביצוע השיפוץ ואף שילמו את חלקם בהוצאה הרלוונטית. משעה שרוב מכריע, כאמור, אישר את ביצוע העבודות ושילם את חלקו (ומדובר בהוצאה כוללת בשיעור לא מבוטל), הרי שעשו כן מחמת נחיצות העבודות לתחזוקה התקינה של הבית המשותף.

38. נוכח האמור לעיל, מצאתי כי עסקינן בעבודות העונות על הגדרת "החזקה תקינה", כפי הנדרש בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

טענות נוספות

39. לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת כי את התביעה היה להגיש נגד משפחת בשירי ולפיכך הגשת התביעה נגדה לוקה בחוסר תום לב. זאת, הן לאור קביעותיי לעיל, כי החובה לשאת בתשלומים בגין הוצאות לשיפוץ הבית המשותף התגבשה לאחר המועד שבו חתמה הנתבעת על החוזה לרכישת הדירה, והן לאור הפסיקה אותה הבאתי לעיל, בעניין כניסתו של רוכש דירה לנעליו של הדייר ממנו רכש את הדירה בבית המשותף.

40. גם הטענה כי הנתבעת לא זומנה לאסיפת הדיירים מיום 24.5.2018 אינה יכולה להועיל לה, שכן אין מחלוקת בין הצדדים כי פרט לנתבעת, כל בעלי הדירות שילמו לנציגות את הוצאות האחזקה והשיפוץ, מה שהוא אשרור להחלטת אסיפת הדיירים בדבר השיפוץ וריפוי כל פגם נטען בהחלטה.

41. בעניין זה אפנה לע"א (ת"א) 3977/07 **עזיבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א** (נבו 20.6.2010) שם נאמרו דברים היפים גם לענייננו:

"אף אם נפל פגם כלשהו בזימון לאסיפה הכללית... הרי שאין בכך כדי לפגום בחבותו של המערער. כל דיירי הבית, זולת המערער, הסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם בו. בכך הם ריפאו כל פגם, אם נפל, באי זימון כדין ובאי קבלת החלטה כדין ויש לראות בכך אשרור המתקן את הפגם שנפל"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/206/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. פרט לכך, מעדותה של אמירה שוורץ נראה כי הנתבעת זומנה לאסיפת הדיירים מחודש מאי 2018, אולם, מטעמיה, בחרה שלא להשתתף בה (ר' שורות 13-14, 33-35, בעמ' 6 לפרוטוקול מיום 13.9.2020). לא מצאתי כי עדות זו נסתרה על ידי הנתבעת. על כל פנים, לאור העובדה כי כל הדיירים פרט לנתבעת שילמו את חלקם בהוצאות השיפוץ, גם אם היה נופל פגם בזימון האסיפה (ואינני קובע זאת), הרי שפגם זה נרפא.

43. יש לדחות את טענת הנתבעת כי לא הוכח שניתנה לנציגות הלוואה לשיפוץ מידי חל"ת, ומכאן שאין היא חייבת לנציגות דבר, זאת, משני טעמים: ראשית, כעולה מסעיף 7 לתצהיר אמירה שוורץ מטעם הנציגות, שלא נסתר, ומהחשבוניות שצורפו לתצהירה של גב' שוורץ וסומנו ה'1-ה'7, שאף הן לא נסתרו, הנציגות הוכיחה כי התשלומים לחברת השיפוץ בוצעו בפועל. שנית, ממילא, חובתו של דייר בבית המשותף להשתתף בתשלום הוצאות הבית המשותף, אינה כרוכה בהוכחת ביצוע התשלום בפועל לנותני השירותים לצורך אחזקת הרכוש המשותף, שכן הנציגות רשאית לבצע איסוף מיסי ועד בית מהדיירים (ר' פסק הדין בתיק 221/2016 **נציגות הבית המשותף בשד' ניצה 8 נגד דויטש ואח'**, לא פורסם).

44. סכום חלקה של הנתבעת בהוצאות השיפוץ שחושב על פי יחס שטח רצפת הדירה לשטח רצפות כלל הדירות בבית המשותף, לא הוכחש ולא נסתר על ידי הנתבעת (ר' רשימת בעלי דירות והתשלומים שביצעו נספח ד' לתצהיר שוורץ).

לסיכום:

45. על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מקבל את התביעה ומורה לנתבעת לשלם לתובעת את מלא חלקה בהוצאות עבודת תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בסך של 41,960 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעה, 24.6.2019, ועד למועד התשלום המלא בפועל.

46. כמו כן, לאור הימשכות ההליכים, קיומם של שלושה דיוני הוכחות והתוצאה אליה הגעתי, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור כולל של 10,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשה הצמדה וריבית כחוק, מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

47. לא מצאתי להורות על הטלת עיקול ברישום על זכויות הנתבעת בדירה.

ניתן בלשכתי, בהיעדר הצדדים, היום ד' באלול תשפ"ב, 31 באוגוסט 2022, עותק יומצא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/206/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה